

●문화재청고시 제2021-37호

국가지정문화재(명승) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

「문화재보호법」제13조 및「토지이용규제기본법」제8조에 따라 국가지정문화재(천연기념물·명승) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 다음과 같이 고시합니다.

2021년 04월 02일

문화재청장

1. 고 시 명 : 국가지정문화재(명승) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준

2. 고시사항

가. 대상문화재 : 명승 제59호 「해남 달마산 미황사 일원」 등 2건

| 구분    | 지정종별 및 번호 | 문화재 명칭        | 소 재 지                     |
|-------|-----------|---------------|---------------------------|
| 조정 고시 | 명승 제59호   | 해남 달마산 미황사 일원 | 전라남도 해남군 송지면 서정리 247번지 등  |
| 신규 고시 | 명승 제117호  | 신안 가거도 섬등반도   | 전라남도 신안군 가거도길 585-39 번지 등 |

나. 관련근거

- 문화재보호법 제13조, 제35조 제1항제2호
- 문화재보호법 시행령 제21조의2 제2항제1호
- 문화재보호법 시행규칙 제2조의2

다. 기준의 적용

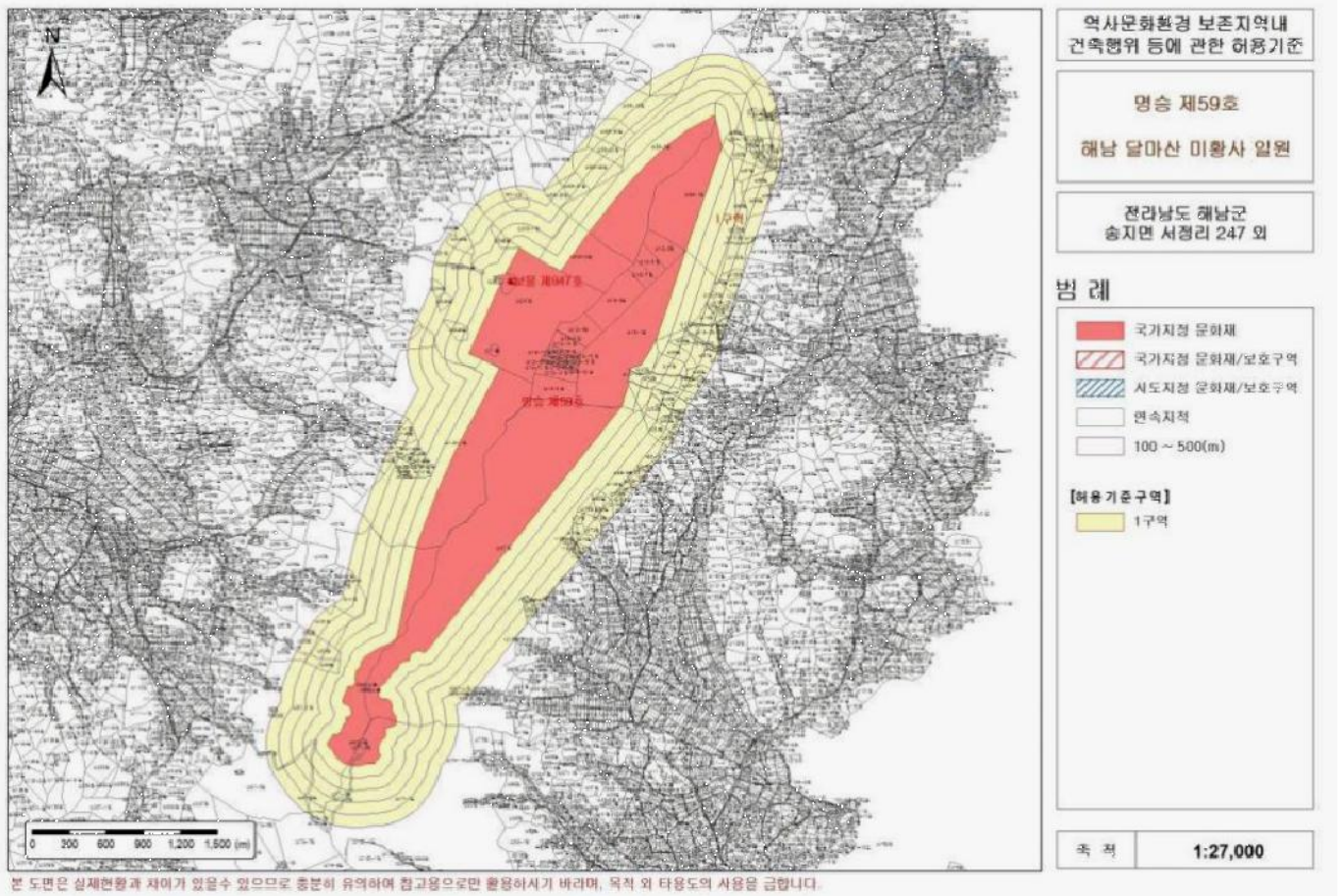
- 본 허용기준은 「문화재보호법」 제13조 제4항 및 제6항과 같은 법 시행령 제21조의2 제2항 제1호의 행위를 대상으로 한정하며, 그 이외의 사항에 대해서는 현행과 같은 국가지정문화재 현상변경 등 행위 처리절차에 따라 처리함
- 본 허용기준 범위 내 행위는 「문화재보호법」 제13조 제2항, 제6항에 따라 역사문화환경 보존지역에서 지정문화재의 보존에 영향을 미칠 우려가 없는 행위이므로 문화재 영향검토를 생략하고, 지방자치단체에서 자체 처리함

라. 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 및 도면

- 명승 제59호 「해남 달마산 미황사 일원」 (조정 고시)

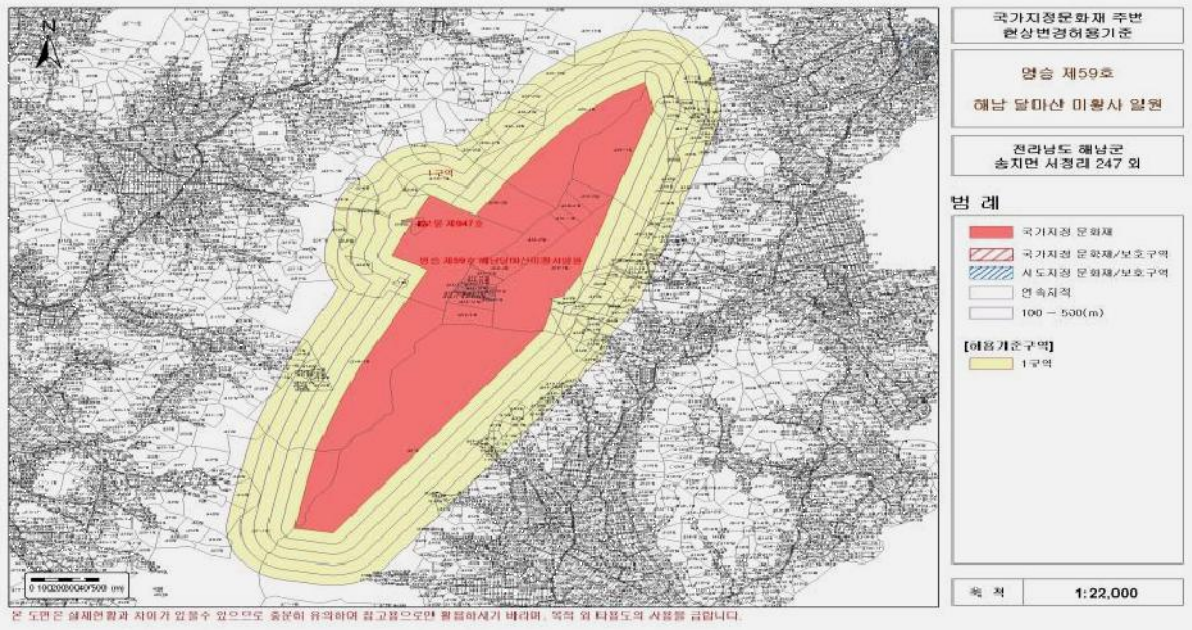
\* 조정 허용기준

|       |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구분    | 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안)                                                                                                                                                                                                            |
| 제1구역  | ○ 해남군 군계획조례 등 관련 법률에 따라 처리                                                                                                                                                                                                                  |
| 공통 사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사 (입회조사·표본조사·시굴조사·정밀 발굴조사 중 선택적용)를 실시함 (미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리)</li> <li>○ 허용기준의 고시 이후 역사문화환경보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청에 사전 협의함</li> </ul> |



\* 당초 허용기준

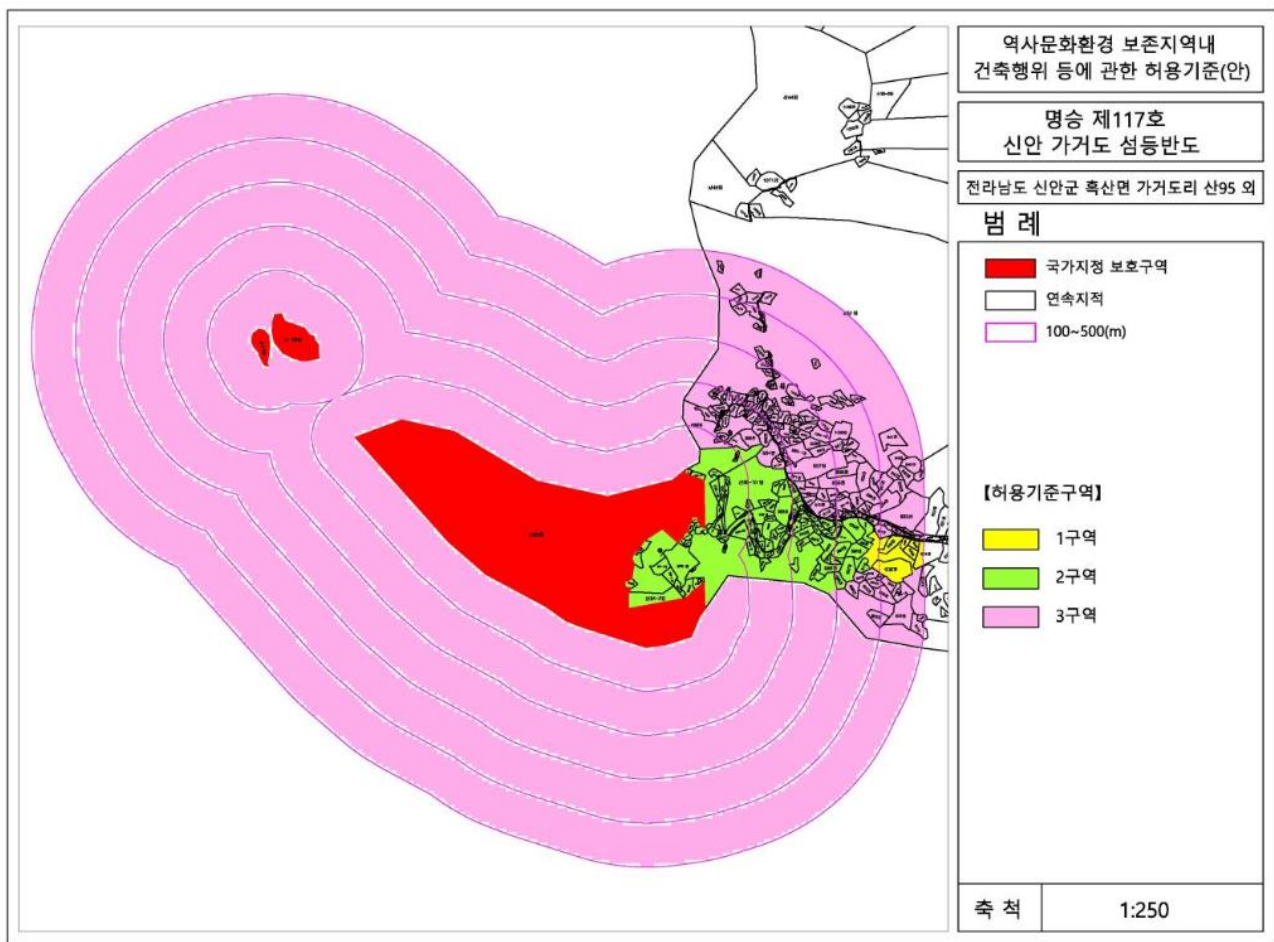
| 구분  | 현상변경 허용기준 (2011.05.12. 고시) |               | 비고 |
|-----|----------------------------|---------------|----|
|     | 평지붕                        | 경사지붕(3:10 이상) |    |
| 1구역 | ○ 해남군 조례 등 관련 법규에 따라 처리    |               |    |



○ 명승 제117호 「신안 가거도 섬등반도」 (신규 고시)

| 구분   | 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준                                                                                                                                                                                                                              |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | 평지붕                                                                                                                                                                                                                                                        | 경사지붕(10:3)     |
| 1구역  | ○ 개별심의                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 2구역  | ○ 개별심의                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ 최고높이 7.5m 이하 |
| 3구역  | ○ 신안군 도시계획조례 및 관련 법률에 따라 처리                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 공통사항 | ○ 매장문화재 출토가능지역은 사업시행 전 조사(입회조사·표본조사·시굴조사·정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함<br>(미출토 시 구역별 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리)<br>○ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함.<br>○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청과 사전 협의 |                |





마. 문화재별 허용기준 온라인 게재

- 문화재청 홈페이지([www.cha.go.kr](http://www.cha.go.kr)) : 행정정보 - 법령정보 - 고시 - 현상변경허용기준 고시
- 문화재공간정보(GIS)서비스(<http://www.gis-heritage.go.kr>) : 알림마당 - 현상변경허용기준

3. 시행 기준일 : 관보 고시일

4. 연 락 처

가. 문화재청 천연기념물과

- 전화 (042) 481-4993 / 팩스 : (042) 481-4999
- 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동 문화재청 천연기념물과

나. 지방자치단체

- 전라남도 문화자원과
  - 전화 : (061) 286-5327 / 팩스 (061) 286-4771
  - 주소 : (우58564) 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1
- 전라남도 해남군(문화예술과)
  - 전화 : (061) 530-5226 / 팩스 (061) 530-5599
  - 주소 : (우59028) 전라남도 해남군 해남읍 군청길 4
- 전라남도 신안군(문화관광과)

- 전화 : (061) 240-8353 / 팩스 (061) 240-8580
- 주소 : (우58827) 전라남도 신안군 압해읍 천사로 1004